Service Level Agreement (SLA)

Zwischen:

- Ninja Finance Trading GmbH

  Sitz: Hannover, Deutschland

  Vertreten durch: Geschäftsleitung Ninja Finance Trading

  (im Folgenden „Kunde“ genannt)

Und:

- CloudProvider XYZ Ltd.

  Sitz: Berlin, Deutschland

  Vertreten durch: Geschäftsleitung CloudProvider XYZ

  (im Folgenden „Anbieter“ genannt)

1. Vertragsgegenstand

Der Anbieter stellt dem Kunden eine SaaS-CRM-Lösung über eine Cloud-Umgebung zur Verfügung. Dieses SLA definiert die Mindestservicelevel und die Verpflichtungen beider Parteien, um eine zuverlässige Bereitstellung der Software sicherzustellen.

2. Dienste und Verfügbarkeit

2.1 Verfügbarkeitsgarantie

Der Anbieter garantiert eine Verfügbarkeit der SaaS-CRM-Lösung von 99,9 % im Jahresdurchschnitt. Die Verfügbarkeit wird durch die Zeit berechnet, in der die Dienste für den Kunden erreichbar und nutzbar sind.

2.2 Wartungsfenster

Geplante Wartungen werden außerhalb der Geschäftszeiten des Kunden durchgeführt (Geschäftszeiten: Montag–Freitag, 8:00–18:00 Uhr MEZ). Wartungen werden mindestens 72 Stunden im Voraus angekündigt.

2.3 Unerwartete Ausfälle

Im Falle ungeplanter Unterbrechungen wird der Anbieter den Kunden innerhalb von 30 Minuten nach Auftreten des Problems informieren und kontinuierlich Updates über den Fortschritt der Problembehebung geben.

3. Serviceverfügbarkeit und Eskalation

3.1 Reaktionszeit bei Problemen

- Kritische Probleme (Level 1): Antwort innerhalb von 15 Minuten, Lösung innerhalb von 4 Stunden.
- Wichtige Probleme (Level 2): Antwort innerhalb von 1 Stunde, Lösung innerhalb von 8 Stunden.
- Normale Probleme (Level 3): Antwort innerhalb von 4 Stunden, Lösung innerhalb von 2 Werktagen.

3.2 Eskalation

Sollte ein Problem nicht innerhalb der festgelegten Zeit gelöst werden, kann es auf die nächste Eskalationsebene gehoben werden, und das Management des Cloudproviders wird direkt eingebunden.

4. Leistungsmessung

Der Anbieter wird monatliche Berichte über die Serviceverfügbarkeit und die Reaktionszeiten bereitstellen. Der Kunde hat das Recht, diese Berichte auf Anfrage zu erhalten.

5. Datenverfügbarkeit und Sicherheit

5.1 Datensicherung

Der Anbieter führt tägliche Backups der CRM-Daten durch. Backups werden mindestens 30 Tage aufbewahrt. Der Kunde kann im Notfall auf die letzten 7 Backups zugreifen.

5.2 Datensicherheit

Der Anbieter verpflichtet sich, die Daten des Kunden durch modernste Sicherheitsmaßnahmen zu schützen, darunter Verschlüsselung, Firewalls und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).

5.3 Datenwiederherstellung

Im Falle eines Datenverlustes wird der Anbieter die Daten innerhalb von 6 Stunden aus dem neuesten Backup wiederherstellen.

6. Datenschutz und Compliance

6.1 Datenschutz (DSGVO)

Der Anbieter garantiert die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und aller anwendbaren deutschen Datenschutzgesetze.

6.2 Standort der Datenverarbeitung

Alle Kundendaten werden ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union verarbeitet und gespeichert.

7. Haftung und Entschädigung

7.1 Haftungsausschluss

Der Anbieter haftet nicht für Unterbrechungen oder Verzögerungen, die durch höhere Gewalt verursacht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Naturkatastrophen, Krieg, Streik oder Regierungsmaßnahmen.

7.2 Entschädigungen bei Nichterfüllung

Sollte die garantierte Verfügbarkeit von 99,9 % unterschritten werden, hat der Kunde Anspruch auf eine Gutschrift in Höhe von 10 % der monatlichen Servicegebühr für jeden Monat, in dem die SLA-Verpflichtungen nicht eingehalten wurden.

8. Laufzeit und Kündigung

8.1 Laufzeit

Dieses SLA tritt mit dem Abschluss des Servicevertrags in Kraft und gilt für die Dauer von 12 Monaten. Es verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern es nicht von einer der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.

8.2 Kündigung aus wichtigem Grund

Beide Parteien haben das Recht, das SLA mit sofortiger Wirkung zu kündigen, falls die andere Partei wesentliche Pflichten aus diesem Vertrag verletzt und diese Verletzung nicht innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Mitteilung behoben wird.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Änderungen des SLA

Änderungen an diesem SLA bedürfen der schriftlichen Zustimmung beider Parteien.

9.2 Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem SLA ergeben, ist das Gericht am Sitz des Kunden (Hannover) zuständig.

Unterschriften:

Für den Kunden:

Ninja Finance Trading GmbH

_____

(Geschäftsleitung)

Für den Anbieter:

CloudProvider XYZ Ltd.

_____

(Geschäftsleitung)